ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް އަދި ޔޫސުފް ނައީމް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 22 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2024/SC-A/28, 2024/SC-A/29, 2024/SC-A/30 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ

1 ޖުލައި 2026

Prosecutor General's Office v. Abdulla Yameen Abdul Gayoom and Yoosuf Naeem

> ހައިކޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ، އަދި ޖުބައިރު މައްސަލައަށް ހަވާލާދީ އަދި ނުހުކުމާއި ޢަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ބާރުވެރިކަން އިސްތިއުނާފު ބާރުލެވޭކަން ފަދަ ނުކުތާއެއް ނުންކަމާއި، ހައިކޯޓުގައި އެ މަސަލަ ދައްކުމުގެ ފުރުސަތު ދަތުރުވެފައި ލިބިފައިވާކަން ކަނޑައަޅައި، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/HC-A/122 އަދި 2023/HC-A/123 އަދި 2023/HC-A/159 ޕްރޮސިކިއުޓަރގެ ޒިންމާތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްނުދޭތީ ބަލައި ނުބެލުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ދަށުގައި އޮތް ވ. ފާރަން، ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި އޮފީހުގެ އިންޓަރނެޝަނަލް އެންޑް ޓޫރިޒަމް ކައުންސިލްގެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް 25 އޮގަސްޓު 2015 ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ދަށުން ބަދަލުކުރުމާއެކު، 09 ސެޕްޓެންބަރު 2015 ގައި އެ ރަށް މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ) އަށް ހަވާލުކުރެވިފައެވެ. ހަމަ އެ ދުވަހު، އެ ރަށުގެ ލީސް ހައްޤު ޝަރިކަތަށް ދިނުމަށް ހިއްސާ އޮތް ޖީ ޕީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ބަދަލުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުން ދޫކުރައްވާފައެވެ.

09 ސެޕްޓެންބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހު، އެސް.އޯ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ ބޭންކު އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވުނު ޖުމްލަ US$1,000,000/- (އެއް މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ގެ ޗެކެއް ދޫކޮށް، އެ ޗެކު 14 ސެޕްޓެންބަރު 2015 ގައި ޔޫސުފް ނައީމްގެ ނަމުގައި ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކޮށްފައިވެއެވެ. 15 ސެޕްޓެންބަރު 2015 ދުވަހު، އެ އެކައުންޓުން އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ US$1,000,000/- ގެ ޗެކެއް ދޫކޮށް، އެ ފައިސާ ޔާމީންގެ ނަމުގައި އެމް.އައި.ބީ ގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވެއެވެ. އޭގެފަހުން އެ ފައިސާ ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އެކައުންޓަކާއި، މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ އެކައުންޓަކަށް ބަދަލުކޮށް އިންވެސްޓްކޮށްފައިވެއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 697/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާއާއި، ނަންބަރު 698/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާއާއި، ނަންބަރު 699/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާ

1. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 697/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާގައި، އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ކުރަ ރިޝްވަތު ޤަބޫލުކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ސާބިތުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) ގެ 510 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، (04 ހަތަރެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

2. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 698/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާގައި، އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ކުރަ މަނީ ލޯންޑަރިންގ ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ސާބިތުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސް ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 53 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، (07 ހަތެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމާއިއެކު -/US$5,000,000 (ފަސް މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު) އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވެއެވެ.

3. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 699/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާގައި، ދުސްތޫރު ނަޢީމްގެ ފަރާތުން އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ރިޝްވަތު ދީފައިވާކަން ސާބިތުވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 510 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، (3 ތިނެއް) އަހަރާއި (2 ދޭއް) މަހާއި (12 ބާރަ) ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/HC-A/122 އަދި ނަންބަރު 2023/HC-A/123 އަދި ނަންބަރު 2023/HC-A/159 ޤަޟިއްޔާ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މި ނިންމުންތަކާއި އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް އަދި ދުސްތޫރު ނަޢީމްގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުން، އެ ކޯޓުގައި އެ މައްސަލަތައް ހިންގާފައިވަނީ އެކުއެކީގައެވެ. ހައިކޯޓުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ބާޠިލްކޮށް، ހައިކޯޓުގެ މައްސަލަތަކުގައި ކަނޑައެޅުނު އުސޫލުތަކުގެ އަލީގައި އަލުން ޝަރީޢަތް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 46 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން މައްސަލަތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ތަޙުވީލުކޮށްފައިވެއެވެ. ހައިކޯޓުން އެގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

1. ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކާއި މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންނަށް ފުރުޞަތު ދީފައިނުވަނީ ބޭއިންސާފުން ކަމުން، އެއާ ގުޅޭ ގޮތުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅާފައިނުވާކަން؛

2. "އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީގެ ފައިސާއިން ދިން ކަމަށް އަދި ބުނާ ފައިސާ" އަކީ ކުށްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ ފައިސާކަމަށް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް [illegible] ކަމުގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ، އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 110 ޤަޟިއްޔާއިން މި އިބާރާތް މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތާ ހިލާފަށްކަން؛

3. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 135 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދަރު ކޯޓުން ބަލައިގަނެފައިވާ އަދި ހެކި އެއްފަރާތްކޮށްކަން، ބާކީ ހެކިތައް ވަކިވަކިން ވަޒަންކޮށް، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ މިންގަނޑަށް ކުށް ސާބިތުވޭތޯ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަލުން ބަލައި ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަން؛

4. ރިސޯޓެއް ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ރަށެއް ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ދިނުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ "ރަސްމީ ވާޖިބު" ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމެއްކަން ދުސްތޫރު ސަރީޙަކަން ގަބޫލުކުރެވޭނެ ސަބަބެއް ދައުލަތުން ސާބިތުކޮށްދީފައިވާތީ ބަލައިގަތުމުން، ދުސްތޫރު ސަރީޙުގެ މައްޗަށް ކުރި ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައެޅި ކަނޑައެޅުއްވުމަކަށް؛

5. އަދާލަތުގެ ގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ދަރަނިކުރުން ދުސްތޫރު ސަރީޙަކަން ހަމައެކަނި ތޯދުގެ ދިމާއިން ދިފާޢުވާކަން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/28 އަދި 2024/SC-A/29 އަދި 2024/SC-A/30 ޝަރީޢަތް

ހައިކޯޓުގެ މި ނިންމުމަށް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅުއްވައިފައިވަނީ (01 އެކެއް) ނުކުތާއެވެ. ތިން މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް އެއްކޮށް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އެކުއެކީގައެވެ.

1. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި ނިންމާފައިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާ ޚިލާފަށް، އިދާރީ ޕްރޮސީޖަރގެ ތެރެއިން އިޖުތިހާދު ކުރެވިދާނެ އިދާރީ އަމުރުތަކާއި، އިޖުތިހާދު ކުރެވިގެން ނުވާ ޤާނޫނީ އިދާރީ އަމުރުތަކާ ދެމެދު ފަރަގުތަކެއް އަދި ޖަހައިދު މައްސަލައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަކީ ބެލި ނުކުތާއެވެ. ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ، ޖެހޭނީ އިދާރީ އަމުރުގެ ޤާނޫނުގެ 135 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމެއްގައިވާ އިދާރީ އަމުރެއް، އަދި ޖަހައިދު ޝަރީޢަތްގައިވާ ޝަރުޠު އިސްތިސްނާކުރުމުން ފުރުސަތުވާ ކުރުވިފައި އެކި އަދިބާއް ކަމަށެވެ.

2. މިގޮތުން ހައްދުގައި އިސްތިއުނާފު ހައްޤެއް ފަރާތްތަކަށް ބުނެފައިވަނީ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާތީ ކަން ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކަށް ދައުލަތުން ބުނެދީފައި ނުވާ ކަމަށެވެ، މިއީ ހައިކޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިވާނެ، ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އަލަށް ހުށަހެޅިދާނެ ބަޔާނެއް ނޫން ކަމަށެވެ، ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހުރިހާ އިދާރީ އަމުރު ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި ކުރެވޭ ކަމެއްގައި ބަލާ އަދި ޖަހައިދު ޝަރީޢާ މުރާޖަޢާ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

3. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިދެއްވުމަށް، ދައުލަތުގެ މި ބަޔާނާ ހައިކޯޓު މުޅިހަމަގައި އެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ބަޔާން ނޫން ކަމަށާއި، ހައިކޯޓުގައި (12 ބާރަ) އަދި (11 އެގާރަ) އަހަރުން ބާއްވައިދީ ޖަހައިދު މައްސަލައަކު ހަވާލާދީ ވާހަކަ ދައްކާފައިވާ ފުރުސަތު ދައުލަތަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، މި އަދި ނުކުތާ ބަލައިގަނނަވާށޭ ފަދަ، ކ. ޢަބްދުﷲ މައްސަލައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިސްތިސްނާ ހާލަތެއް ގުޅުވިފައިވާކަން ދައުލަތުން ބަޔާންކޮށްދީފައި ނުވާތީ، މި ނުކުތާގެ މައްޗަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގޮތް ކަނޑައަޅަން ޖެހޭ ކަމުގައި ނުދެކޭ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/HC-A/122 އަދި ނަންބަރު 2023/HC-A/123 އަދި ނަންބަރު 2023/HC-A/159 ޝަރީޢަތްގެ ޙުކުމަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ފަނޑިޔާރު ހުސައިން ޝަހީދު މުޙައްމަދުގެ ރައުޔާ ފަނޑިޔާރު ގެ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އަދި ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ހަމީދު ތާއީދުކުރައްވައި، 01 ޖުލައި 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ޙުކުމްކުރައްވައިފިއެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި އޮންނަނީ، "މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް އެއަށްވުރެ ދަށު މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާންވާނެއެވެ." މިފަދައިންނެވެ.

2. އިބްރާހީމް އަބްދުއްރަޙީމް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް [2021] SC 18 މައްސަލައިގެ މަތިން، 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ދަށު މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާން ވާނެއެވެ. ނަމަވެސް، އެއީ މުޠުލަޤު، އިތުރު އެއްވެސް ސުވާލުކުރުމެއް ނުވަތަ ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫނެވެ.

3. މަތީ މަރުޙަލާ ކޯޓަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމުވަނީ، ކޯޓުތަކުން އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅާ ޙާލަތްތަކާއި، ސާފު އުސޫލެއް ކަނޑައެޅިފައި ނުވިނަމަވެސް ނިންމުން ބިނާވި ސަބަބުތަކާ ޙަވާލާދީ އެއްކަހަލަ މައްސަލަތަކުގައި އެއްގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރެވިދާނެ ޙާލަތުގައެވެ. ފަހުން ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއްގެ އެންމެ މުހިންމު ވާޤިޢާތައް (material facts) އެއްގޮތް ނަމަ، ކުރިން ނިންމި މައްސަލަޔާ އެއްގޮތަށް ނިންމަންވާނެއެވެ.

4. މައްސަލައިގެ މުހިންމު ވާޤިޢާތައް ތަފާތު ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، ކުރިން ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގައިވެސް ތަފާތު ޙާލަތެއް ކަމަށް ބަޔާންކުރުމަށްފަހު (to distinguish)، ކުރިން މަތީ ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދަށު ކޯޓު ފަނޑިޔާރުންނަށް ލިބިދެވިގެންވެއެވެ.

5. މަތީ މަރުޙަލާ ކޯޓަކުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ "ޕަރ އިންކިއުރިއަމް" (per incuriam) ނިންމުމެއްނަމަ، އެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން ދަށު ކޯޓުތަކުން ލާޒިމު ނުވެއެވެ. އެއީ ކަމާގުޅޭ ޤާނޫނުތަކަށް ނުވަތަ ކޯޓުތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމެއްނެތި ނިންމާ ނިންމުންތަކެވެ. އަދި އެފަދަ ނިންމުމެއްނަމަ، ފަހުން ބަލާ މައްސަލައިގައި އެކަމެއް ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

6. މައްސަލައެއްގެ ޙުކުމުގެ ބުނިޔާދު (ratio decidendi) އަކީ ނިންމުމަށް ވާސިލުވާ ސަބަބުތަކެވެ. އެއީ ދަށު ކޯޓުތަކުން ޢަމަލުކުރަން ލާޒިމު ކަމެކެވެ. އޮބިޓަރ ޑިކްޓަމް (obiter dictum) އަކީ ނަތީޖާއަށް ސީދާ ގުޅުމެއް ނުވާ އެހެނިހެން ވާހަކަތަކެވެ. އެއަށް ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމު ނުވިނަމަވެސް، އެއީ އެއާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ބާރު އަޅާ (persuasive) ކަންކަމެވެ.

7. އަލީ ޖުބައިރު އަދި އިތުރު 2 މީހުން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މައްސަލައިގައި ކުރިން ފަނޑިޔާރުން އިއްތިފާޤުވެފައިވާ ކަމަށް، އިޖްތިހާދު އެއްގޮތް ފުރިހަމަކޮށްގެން ފުރިހަމަވެފައި ނެތް ނަމަވެސް، އެ އިޖްތިހާދު ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްނަމަ އެއީ ފުރިހަމައެއް ރަނގަޅު ކުރުވިފައިނުވާ އިޖްތިހާދެއް ކަމުގައެވެ. އެއަށް ފުރިހަމަވުމާއި މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތާއި، ވަޒައިގެންވާ ކަންކަމާއި، ބޭގެ ނަތީޖާއަށް ބަލައިގެންނެވެ.

8. އިޖްރާއީ ޤާނޫނުގައި ވަކިކަމެއް ކުރުން މަނާކޮށްފައި ވަނިކޮށް އެ ނޫން ގޮތަކަށް އެކަން ކުރުމަކީ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް، އިޖްރާއާތު ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވި އުނިކަންތަކާއެކު ނަމަ، އެ އުނިކަމަކީ ބޮޑު އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފު އުނިކަމަކަށް ވެގެން ނުވާނަމަ، އެ އިޖްރާއާތު ފުރިހަމަކޮށް އިސްލާހު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ. އިބްރާހީމް ހުސައިން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤަޟިއްޔާ [2021] SC 70، އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުއްރަޙްމާނު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤަޟިއްޔާ [2021] SC 110 އަދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤަޟިއްޔާ ވ. އަޙްމަދު ރަޝީދު [2022] SC 07 މައްސަލަތަކުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގުޅުއްވައިފައިވަނީ މި ރޫޙެވެ.

9. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤަޟިއްޔާ ވ. ޙުސައިން ރަޝީދު ޖާބިރުގެ ޤަޟިއްޔާގެ މަތިން، ސުޕްރީމް ކޯޓު މަޙްކަމާއި ފުރަތަމަ މަޙްކަމާގެ ކުރިން ހުށަހެޅުން ހުރި ދައުވާ އަޑުން ބަލާ މަޙްކަމާއެއް ނޫނެވެ. އަދި މަރިޔަމް ލަތީފާ ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް [2021] SC 109 މައްސަލައިގެ މަތިން، ސުޕްރީމް ކޯޓުން މައްސަލަ ބަލައި ފައިސަލާކުރަނީ ކުރީގެ ހުށަހެޅުން ހިޔާލާއި ދަލީލުތަކާ އަސާސްކޮށްގެން ބަލައިގެންނެވެ. ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފައިނުވާ އެއް ހުށަހެޅުމެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ހުށަހެޅުމަކީ، އިސްތިއުނާފު ބަލައިދިނުމުގެ ފުރުޞަތު ވަރަށް ބޮޑަށް މަޙްދޫދުކުރެވިފައިވާ ކަމެކެވެ.

10. ޢަބްދުﷲ ޝުކޫރު ވ. މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް [2021] SC 75 ޤަޟިއްޔާގެ މަތިން، ހުށަހަޅާ އާ ޤާނޫނީ ނުކުތާއަކީ އަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ކޯޓުތަކުން ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، ނުކުތާ ހައިކޯޓުގެ ބުރުގާ ސީދާ ގެނެސްފައިވާ ނުކުތާ އިސްތިއުނާފުކުރި މައްސަލައާ ސީދާ ގުޅިފައިވާ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، އެ ނުކުތާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިދެއްވުމުގައި ހުރަހެއް ނެތެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އިތުރު ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ ނުކުތާގެ ޙާލަތު، އެ ނުކުތާއެއް ދަށު ކޯޓަށް ހުށަނާޅުއްވާ ސަބަބާއި، މައްސަލައިގެ ވަނަވަރާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހުއެވެ.

11. އާދަމް ނަޖީބު ވ. ސިޓީ ދަ އިންޓަނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މައްސަލައިގެ މަތިން، އިސްތިއުނާފު ބަލައިދެއްވުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އާ ހެކި ބަލައިދެއްވުމުގައި، އެއީ ދަށު މަޙްކަމާގައި އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްގެން ލިބިފައިނުވާ (Non-availability)، މައްސަލައިގެ މައުޟޫޢާ އެކަށީގެންވާ ސީދާ ގުޅުން (Relevance)، އަދި ބަރޯސާވެވޭނެ ސިފަ އެކުލެވިގެންވާ (Credibility) ހެއްކަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

12. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު)ގެ 16 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގައިވާ ސަބަބުތަކެއް ހުރިނަމައެވެ. ކުރިން ނުދައްކާ އާ ވާހަކައަކަށް ހަވާލާދީ ނިންމުމެއް އިސްތިއުނާފުކުރުމަކީ، އެ ނިންމުން ނިންމައިދިން ރިޢާޔަތްކޮށްގެންވާ އަދި ކަމުގައި އެ ނިންމުން ކޮށްފައިވަނީ ބުނެ ހުށަހެޅުމެވެ. އަދި ނުކުތާ ހުށަހެޅުމަކީ، އިސްތިއުނާފު ބަލައިދެއްވާތާގައި އެކަނި ކުރެވިދާނެ ކަމަކަށް ވަނީ، މިގޮތުން، ހަމަހަމަކަމާއި އަދުލުވެރިކަމާއި ހަމަހަމަ ކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްފައިވާ ނިޒާމް ބުރަވެގެން ގެއްލިދާނެއެވެ.

13. އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ބޭންކް އޮފް މަލޭޝިއާ ބަރްހާދު ވ. ސަޕްބަނަސް އޮފް ދަ ސީސް ގްރީން ބޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި ސަޕްބަނަސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މައްސަލައާއި، މައިނަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް (ލަބުއާން) ލިމިޓެޑް ވ. މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ [2023] SC 45 ގެ މަތިން، ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ކަމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމަންވާނީއެވެ. އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ އަރިހުގައި އިސްތިއުނާފުކުރަން އަރި ޖަވާބުދާރީ މައްސަލަ ވަކީލުންނާ ކޯޓަށް ގެނައުމަށް ކަމަށް ބުނެ ބުނެވުނު ބަލަހަން ނުޖެހޭނެއެވެ.

14. ކުރިން ނިންމާފައިވާ މައްސަލައަކަށް ހަވާލާދެއްވައި، ހަވާލާދީ މައްސަލައަކީ ކޯޓަކުން ސާބިތުކޮށްދީ، ދެ މައްސަލައިގައި ހުރި ގޮތުން ކޯޓުގައި ބައްޓަންކުރެވިފައިވާ ހަގީގަތުން ހަމަޖެހި ފާހަގަކުރަން ޖެހޭމެއްނެތެވެ. ހަވާލާދިން ކޯޓް މައްސަލައަކަށް ދެންގަބޫލު މަސައްކަތަށް ކޯޓުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ނެތެވެ.

15. ރަޙިމަހުالله ގެ ތަސްދީއްޤާއިގައި އިސްތިސްނާއެއްގެ ދަށުން އަދި ނުކުތާއެއް ހުށަހަޅާ ފާހަގަކުރަން، އަދިވެސް އިންސާފު ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ކޯޓަކުން ދިފާޢުކުރަންޖެހޭ ކަން ހާމަވެއް ގެދެވިދާނެކަން ބައްޔަންކަން، އެކަމުގެ މައްޗަށް ބަހުސްކުރަންވާނެއެވެ.

16. ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ދައުލަތާއި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތާ، ދިފާޢުކުރާ ފަރާތުގެ ބާރުފޯރުވާއި ފަރާތެއްގެ ދޮންވާއި ކުރުމުގެ ތަފާތު ހަމަހަމަކަމާއި ހަމަހަމަކަން ދީފައިވާ ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެހެންކަމުންނާއި، ދިފާޢުކުރާފަރާތުގެ ޝަރީޢަތުކުރުމުގެ ތެރެއިން ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި (equality of arms) ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި، ދައުލަތުގެ ފާހަގަކުރާ އިޖުރާއަތް ހިފެހެއްޓުން އަވަށުކުރާ ހަމަހަމަކަމުގައި، އެކަށީގެންވާ ގޮތުން އިސްތިސްނާ ނުކުތާ އެޅުމަ އިޖުރާތު ގާނޫނުގެ ކޯޓުން ފަރާތް ހަމަހަމަކަން ގޮތުން ބަދަލުކުރުމަށް ތެރެއިން ތަޙުޤީޤު (justify) ކުރުމަށް ކަމެއް ނެތެވެ.

އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްލަޠީފް ވ. އޯރަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް [2021] SC 18

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/15 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްލަޠީފް އާއި އޯރަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މަތީ މަޙްކަމާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ދަށު މަޙްކަމާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާން ވާނެއެވެ. އަދި ކޮންމެ ކޯޓަކަށް އެ ކޯޓެއް ހިމެނޭ މަޙްކަމާއަށްވުރެ ދަށު މަޙްކަމާއެއްގެ ކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުން ބަދަލުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވެއެވެ.

2. ދިވެހިރާއްޖޭގެ [illegible] ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ (2) ގެ ދަށުން، މައްސަލައާ އެއްފަދަ އެހެން މައްސަލަތަކުގައި އެ ކޯޓުން ކުރިން ކޮށްފައިވާ ބުނުން ނުވަތަ މަތީ ކޯޓަކުން ކޮށްފައިވާ ބުނުމަކާ [illegible]

3. މަތީ ކޯޓުގެ ނިންމުމަކަށް ތަބާވުމަކީ [illegible] ނޫނެވެ. ދުސްތޫރީ ވާޖިބެއް [illegible]

4. އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގައި އިސްކަންދީ، މަތީ މަޙްކަމާ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ތަބާވުމުން [illegible]

އަލީ ޒުބައިރު އަދި އިތުރު 2 މީހުން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/108,109,110 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަލީ ޒުބައިރު އަދި އިތުރު 2 މީހުން އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 60 ވަނަ މާއްދާގެ (ވ) ގައިވާ ގޮތަށް ކޮންމެ (30 ތިރީސް) ދުވަހަކުން ބަންދު މުރާޖަޢާ ކޮށްފައިނުވާނަމަ ބަންދުން ވީއްލެންޖެހޭ ކަމަށް ބުނެ ހުރި މައްސަލަތަކެވެ.

2. އިޖުރާއީ ގޯސްތަކުގެ ތެރެއިން އިސްލާހު ކުރެވިދާނެ އިޖުރާއަތްތަކާއި، އިސްލާހު ކުރެވެން ނެތް ދައިރު ގާނޫނީ އިޖުރާއަތްތަކާ ދެމެދު ފަރަގު ކަނޑައެޅިފައެވެ.

3. ފަނޑިޔާރު އަލީ ރަޝީދު ހުސައިންގެ ޚިލާފަށް، އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަވެފައިވާ ގޮތުގެ ނަތީޖާއަށް ބަލައިގެން ފަރުވާ ދެވޭން އައިބެއްތޯ ބެލުމެވެ. ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުޢޫދުގެ ޚިލާފަށް، މަސައްކަތްކުރުމަކީ އަދިވެސް ގާނޫނީ ކަމެއްކަމުގައި، އުނިކަންތައްތަކާއި ފުރިހަމަކުރުމަކީ އިޖުރާއަތެއް، އެ އުނިކަމަކީ ޖަވްހަރީ އިންސާފާ ހިލާފު އުނިކަމަކަށް ނުވާނަމަ އިސްލާހުކުރެވިދާނެ ކަމެވެ.

4. ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުން އިއްތިފާގުވާ ކަމަކީ، ޝަރީޢަތުގެ ކުރުމުގެ ފުރިހަމަކަމާ އިޖުރާއަތަކީ ފަރުވާތެރި ޝަރީޢަތުގެ ކުރިމަތީގައި އިޖުރާއަތެއް ކަމާއި، އެއީ ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތާއި ނަތީޖާއަށް ބިނާވެގެން ކަމެވެ.

އިބްރާހީމް ހުޝާން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 70

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/45 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ހުޝާން އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިޖުރާއީ އައިބުތަކަކީ ފަރުވާކުރުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގުޅެފައިވާ، އަލީ ޒުބައިރު މައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުޢޫދު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓެސްޓެވެ.

އަބްދުﷲ ޙާމިދު އަބްދުލްޣަފޫރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 110

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/30 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަބްދުﷲ ޙާމިދު އަބްދުލްޣަފޫރު އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިޖުރާއީ ޢައިބުތަކަށް ފަރުވާކުރުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގުޅެފައިވަނީ، ޢަލީ ޖުބައިރު މައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރު ޙުސްނުއްސުޢޫދު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓެސްޓެވެ.
2. "އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ފައިސާއިން ދިން ކަމަށް އަދީބު ބުނާ ފައިސާ" މި އިބާރާތް ޤަޟިއްޔާއިން މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތް ޒިޔާދަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާކަން ހައިކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު ރަޝީދު [2022] SC 07

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/SC-A/16 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި އަޙްމަދު ރަޝީދު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިޖުރާއީ ޢައިބުތަކަށް ފަރުވާކުރުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގުޅެފައިވަނީ، ޢަލީ ޖުބައިރު މައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރު ޙުސްނުއްސުޢޫދު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓެސްޓެވެ.

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ހުސައިން ރިޝްވާން ޖާދާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/SC-A/27 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި ހުސައިން ރިޝްވާން ޖާދާ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ސުޕްރީމް ކޯޓު މަރުޙަލާއާއި ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުން ހުކުމްކުރުން މުދި ދަށުން އަދި ބަލާ އުސޫލުން، ނުވަތަ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުން ކުރި ހުކުމާ ދެމެދު އެންމެފަހުގެ ވަކިވަކި ޤާނޫނީ މައްސަލަތައް ބަލާ މަރުޙަލާއެއް ނޫނެވެ.

މަހުދީ އަޒީޒް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް [2021] SC 109

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/21 ފައިސަލާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މަހުދީ އަޒީޒް އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިސްތިސްނާ ޙާލަތެއްގައި މެނުވީ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރެވޭނަމަ، ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ މައްސަލައެއް ބަލައި ފައިސަލާކުރި ދަށު ކޯޓުގައި ހުށަހެޅުނު ދިފާޢުތަކާއި އަސާސްތަކުގައި ބަލައިގެންނެވެ.
2. ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ އައު ހުށަހެޅުންތައް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މަރުޙަލާގައި ހުށަހަޅައި ބަހުސްކުރުމަކީ، އިސްތިސްނާ ޙާލަތެއްގައި މެނުވީ ވަރަށް ބޮޑަށް މަޙްދޫދުކުރެވިފައިވާ ކަމެކެވެ.

ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން ވ. މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް [2021] SC 75

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/57 ފައިސަލާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން އާއި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އާންމު އުސޫލަކީ، އިސްތިއުނާފުގައި ކުރެވޭ ޤާނޫނީ ބަހުސަކީ ދަށު މަރުޙަލާތަކުގައިވެސް ހުށަހެޅިފައި އޮތް ބަހުސަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.
2. ނަމަވެސް، ވަރަށް އިސްތިސްނާ ޙާލަތެއްގައި، ޙުކުމަށް އަސަރުކުރާ ޤާނޫނީ ނުކުތާއަކީ އަލުން އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ޙިމާޔަތްކުރަންޖެހޭ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، ނުވަތަ ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމާ ސީދާ ގުޅުމެއްވާ ނުވަތަ އިސްތިއުނާފުކުރާ މައްސަލައާ ސީދާ ގުޅުންހުރި ޤާނޫނީ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، އެ ނުކުތާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިގަތުމުގައި ހުރަހެއް ނެތެވެ.
3. އެފަދަ ނުކުތާއަކާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި، އިތުރު ވާޤިޢާތަކެއް ކަށަވަރުކުރަން ނުޖެހުމާއި، ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހަޅަނުލެވުނު ސަބަބާއި، މައްސަލައިގެ ވަށައިގެންވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިދާނެއެވެ.

އާމިނަތު ނާޒިލީ ވ. ސީޕޯޓް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/20 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އާމިނަތު ނާޒިލީ އާއި ސީޕޯޓް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަތަކުގައި އާންމު އުސޫލަކީ އަދު ހުށަހަޅުންތައް ހުށަހަޅައި ބަލުން ނުކުރުމެވެ. ނަމަވެސް، މައްސަލައިގެ ޙާލަތަކާއި، ހުކުމުގެ މުހިންމުކަމާއި، ބަދަލުކުރުމާއި ހުކުމަށް ނުފޫޒު ފޯރާ ނިޔާވުމާއި ނަތީޖާއަށް ބަލައި، ހާއްސަ އިސްތިސްނާ ޙާލަތްތަކުގައި އަ ހެކި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
2. އަ ހެއްކަކީ ދަށު މަރްޙަލާގައި އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްގެންވެސް ލިބިފައިނުވާ (Non-availability)، މައްސަލައިގެ މައުޟޫޢާ އެކަށީގެންވާ ނުފޫޒެއް ފޯރުވާ (Relevance)، އަދި ބަރާބަރުކަމާއެކު ސާބިތު އުފުލިފައިވާ (Credibility) ހެއްކަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ބޭންކް އޮފް މެލޭޝިއާ ބަރްހާދު ވ. ސަންލޭންޑް އޮފް ދަ ސީސް ދިރިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި ސަންލޭންޑް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/23 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ބޭންކް އޮފް މެލޭޝިއާ ބަރްހާދު އާއި ސަންލޭންޑް އޮފް ދަ ސީސް ދިރިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި ސަންލޭންޑް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިގެ ކަމަކާމެދު ކޯޓުން ބޭރުން ނިންމޭކަށް ނުވާނެއެވެ.

މައިނަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް (ޖަޕާން) ލިމިޓެޑް ވ. މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ [2023] SC 45

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/SC-A/13 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މައިނަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް (ޖަޕާން) ލިމިޓެޑް އާއި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިގެ ކަމަކާމެދު ކޯޓުން ބޭރުން ނިންމޭކަށް ނުވާނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލު ދަމަހައްޓައިފައެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްމާއީލް ޝުޖާޢު ވ. ޔޫސުފް ރިޝާ [2021] SC 98

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/44 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިސްމާއީލް ޝުޖާޢު އާއި ޔޫސުފް ރިޝާ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މައްސަލައިގެ ޒަޕްވުންނަން ވަކި ނުކުތާއަކާމެދު ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައި ނުވާނަމަ، އެކަމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތް ކަނޑައަޅައި ނުވާނެއެވެ.

އާއިޝަތު ޒަލީލާ ވ. އާމިނަތު ނަސީމް [2023] SC 11

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/SC-A/41 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އާއިޝަތު ޒަލީލާ އާއި އާމިނަތު ނަސީމް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މައްސަލައިގެ ޒަޕްވުންނަން ވަކި ނުކުތާއަކާމެދު ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައި ނުވާނަމަ، އެކަމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތް ކަނޑައަޅައި ނުވާނެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ވ. ޓްރިޕަލްބީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް [2023] SC 50

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/SC-A/10 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ އާއި ޓްރިޕަލްބީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މައްސަލައިގެ ޒަޕްވުންނަން ވަކި ނުކުތާއަކާމެދު ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައި ނުވާނަމަ، އެކަމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތް ކަނޑައަޅައި ނުވާނެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހީމް ޒިޔާދު ވ. ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-L/91 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ޒިޔާދު އާއި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ގާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކަމަށް ބުނާނަމަ، އެ ނިންމުން ޗެލެންޖްކޮށް ގާނޫނީ ބަހުސެއް ހުށަހެޅިފައި އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ވ. މުޙައްމަދު [illegible] [2023] SC 38

2022/SC-A/71 [2023] SC 38 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އާއި މުޙައްމަދު [illegible] (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ގާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކަމަށް ބުނާނަމަ، އެ ނިންމުން ޗެލެންޖްކޮށް ގާނޫނީ ބަހުސެއް ހުށަހެޅިފައި އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

[illegible] މޯލްޑިވްސް ވ. ދިވެހި ދައުލަތް (މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް)

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: [illegible] މޯލްޑިވްސް އާއި ދިވެހި ދައުލަތް (މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް) (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ. ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ގާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކަމަށް ބުނާނަމަ، އެ ނިންމުން ޗެލެންޖްކޮށް ގާނޫނީ ބަހުސެއް ހުށަހެޅިފައި އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/HC-A/105 މައްސަލަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/HC-A/105 މައްސަލަ ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ފަރާތްތަކުގެ ނަން މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. (އެހެން މައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރު އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު މިސާލެއްގެ ގޮތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދުނިޔޭގެ އެހެން ކޯޓަކުން ވެސް ޤައުމުތަކުގައި އަދަލުކުރާ ގޮތް ހިލާފަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަތީ މަރުޙަލާ ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭކަމަށް އަންނަ އޮތުމަކީ އުޞޫލެއް އިސްތިސްނާއެއް ނެތި އަންނަ އަބަދުވެސް ކަމަށް، މި ނިންމުން ދަށުކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރު އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.